

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
עופר כסיף
איימן עודה
אחמד טיבי
יוסף עטאונה
עאידה תומא סלימאן

1706/25/פ

הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון – פטור ממס ערך מוסף במכירת תרופות לחולים סופניים), התשפ"ג –
2023

1. תיקון סעיף 31 בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו–1975¹, בסעיף 31, אחרי פסקה (5) יבוא :

"(6) מכירת תכשיר רשום עבור חולה הנוטה למות ; בפסקה זו –

"חולה הנוטה למות" – כהגדרתו בסעיף 3 לחוק החולה הנוטה למות,
התשס"ו–2005² ;

"תכשיר רשום" – כהגדרתו בסעיף 1 לפקודת הרוקחים, התשמ"א–
1981³ (להלן – פקודת הרוקחים), שנמכר בבית מרקחת, בית
מסחר לתרופות או מוסד מוכר כהגדרתם בסעיף 1 לפקודת
הרוקחים."

דבריו הסבר

חולים סופניים רבים מתנסים בתרופות שונות במטרה להציל את חייהם, להאריכם ולהקל על סבלם,
אך מתקשים לשאת במלוא נטל העלות של אותן תרופות.

מטרתה של הצעת החוק היא להקל על חולים אלו ולהוזיל עבורם את עלות רכישת התרופות
האמורות.

לפיכך, מוצע לקבוע פטור ממס ערך מוסף לתרופות לחולים סופניים, אשר מוגדרים ככאלה שסובלים
מבעיה רפואית חשוכת מרפא ואשר תוחלת חייהם, אף אם יינתן להם טיפול רפואי, אינה עולה על שישה

¹ ס"ח התשל"ו, עמ' 52.

² ס"ח התשס"ו, עמ' 58.

³ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמ' 694.

חודשים.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת איציק שמולי וקבוצת חברי כנסת (פ/4043/20) ועל ידי חברת הכנסת טלי פלוסקוב (פ/4172/20), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת ג'אבר עסאקלה וקבוצת חברי כנסת (פ/2441/23) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת עופר כסיף וקבוצת חברי הכנסת (פ/1426/24).
הצעת החוק זהה לפ/1426/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)